

5. [주]◇◇◇◇ 주주총회 참석 및 배당금 수령 불철저

- 「국세물납증권 관리·처분 기준」 제14조(행사기준)에 따르면 공사는 주주로서 정부의 이익에 영향을 미치는 사안에 대하여 주주총회에 참석(서면에 의한 의결권 행사를 포함한다)하여 의결권을 행사하는 등 주주로서의 권리를 적극 행사하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제65조(의결권 행사)에 따르면 공사는 수탁증권 발행법인의 주주총회에 참석하여야 하며 일정 중복 등의 사유로 주주총회에 참석하기 곤란할 때에는 의안의 중요도를 고려하여 참석여부를 결정한다고 되어 있으며
 - 따라서, 주주총회 개최 전에 배당이 예정되어 있는 경우 적극적으로 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하여야 함
- 그런데 국유증권관리부에서 감사대상기간(2012. 10. 1. ~ 2018. 2. 28.) 동안 배당금을 수령한 244건의 업무처리 실태를 점검한 결과
 - 2009. 9. 25. 수탁받은 (주)◇◇◇◇◇(보유지분율 14.14%, 수량 16,964주)의 경우에는 2016. 3. 30. 개최된 정기주주총회와 관련하여 주주총회 참석 및 의결권 행사여부를 검토하면서 국가에게 1,526,790원을 배당할 예정이며 회사의 규모 및 순익 증가 측면 등을 고려하여 배당금 증액을 요구하기 위해 주주총회에 참석하는 것으로 2016. 3. 29. 사전 승인 받고도 주주총회에 참석하지 않았고

- 해당 법인은 공사 업무 담당자가 주주총회에 불참하자 국가에게 배당하기로 하였던 배당금 1,526,790원에 대하여 지급을 결의⁴⁾하지 않아

△ 동 금액 상당액만큼 국고 손실을 초래하였으며, 담당자는 주주총회 개최에 따른 결과도 보고 하지 않은 사실이 있음

< 조치할 사항 >

◇ 국유증권관리부장은 주주총회에 참석하지 않아 배당금을 지급 받지 못한 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게는 주의를 촉구하고 향후 주주총회 참석 및 배당금 수령 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람. (주의)

4) 감사기간 중인 2018. 4. 25. (주)◇◇◇◇ 업무 담당자에게 주주총회에 참석하지 않아 배당금을 지급하지 않았음을 확인함